

1500236-17.2021.8.26.0623

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2199931/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 19220413 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2670/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2199931 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

2ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500236-17.2021.8.26.0623 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500236-17.2021.8.26.0623

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2199931/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 19220413 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2670/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2199931 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 2670/21/700 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VINICIUS HENRIQUE LEME MORAIS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

VINÍCIUS HENRIQUE LEME MORAIS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 24 de julho de 2021, por volta de 21h36, na Rua Avelino Moutinho, neste município e comarca de Espírito Santo do Pinhal, trazia consigo, para fins de tráfico, 105 (cento e cinco) porções de cocaína, pesando 72,61 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, de acordo com a denúncia de fls.

79/81.

O réu foi notificado às fls. 103 e a defesa prévia ofertada às fls. 107/108.

Recebida a denúncia em 18 de dezembro de 2021 (fls. 124/129), o réu foi citado em audiência (fls. 147).

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas comuns e interrogou-se o acusado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia, já que devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva (fls. 153/157).

Enquanto a defesa, em suas alegações finais, requereu a desclassificação do crime de tráfico para uso, aplicando-se a medida de prestação de serviços à comunidade (fls. 160/166).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processado, a responsabilidade criminal do réu, anteriormente qualificado, pela prática do delito tipificado na denúncia.

De início, cabe assinalar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar. Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, do auto de apreensão de fls. 14/15 e do laudo pericial de fls. 84/86, que constatou que tais substâncias se tratam de cocaína. Quanto à autoria e a responsabilidade criminal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias supramencionadas, procederei à análise conjunta cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

O réu, na fase de inquérito (fls. 06), optou por permanecer em silêncio.

Ao ser interrogado, em juízo, o réu aduziu que na data dos fatos foi até o local para adquirir drogas; que um indivíduo lhe fez sinal para ir até o terreno para adquirir as drogas, mas não comprou porque a polícia chegou, o indivíduo soltou a droga no terreno e correu; que a polícia encontrou a droga e disse que era dele, mas não era; que estava no local para comprar drogas porque é usuário; que mora em São João da Vista e veio passar o final de semana com uma moça nesta cidade.

Questionado, respondeu que é ajudante de pedreiro, sendo daí proveniente o dinheiro localizado que seria utilizado para comprar drogas.

Claudemir de Medeiros Sobrinho de Luiz, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando avistou dois indivíduos saindo do matagal em localidade conhecida como ponto de venda de drogas em atitude suspeita, sendo que um estava com a mão no bolso e o outro segurava um saco branco; que ao avistarem a polícia empreenderam fuga; que o rapaz que estava com mão no bolso não foi localizado e o outro, que portava o saco branco, foi abordado, tratando-se do réu presente; que em revista pessoal encontraram na sacolinha branca 5 kits de cocaína, dinheiro e um celular; que foi indagado e lhe confessou que veio a esta cidade pela primeira vez para vender drogas, porque estava desempregado e precisava de dinheiro.

Questionado, respondeu que o réu não é conhecido dos meios policiais de Pinhal; que o réu lhe disse que foi a primeira vez que vinha até esta cidade; que soube de outras ocorrência anteriores de tráfico pelo réu na cidade de São João da Boa Vista.

O também policial militar, Milton Fernandes Junior, informou que estava em patrulhamento com seu colega nas imediações do local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistou dois indivíduos saindo do matagal, sendo que um estava com a mão no bolso e outro segurando um saco branco; que ao se aproximar os indivíduos empreenderam fuga, sendo que um conseguiu se evadir e o outro foi abordado, tratando-se do réu presente; que era o réu que segurava a sacolinha branca, a qual continha 5 kits de cocaína, R\$ 30,00 em dinheiro e um aparelho celular; que o réu foi indagado e confessou que vendia drogas porque precisava de dinheiro e que era a primeira vez que vendia drogas nesta cidade. Em que pese a negativa do acusado quanto à propriedade do entorpecente, verifico

que sua versão se encontra em completa dissonância das demais provas existentes nos autos.

Os policiais que participaram da abordagem foram claros ao narrar os fatos, sendo certo que as drogas apreendidas estavam na posse do acusado, inexistindo dúvidas de que lhe pertenciam.

Assim, evidente a necessidade de se considerar o que foi narrado por referidos agentes, até porque, por serem funcionários públicos, seus depoimentos possuem fé pública.

E confirmada a propriedade da droga, resta verificar sua destinação.

Inicialmente importante observar que o réu alegou que o entorpecente seria destinado a seu uso. Contudo, mesmo que se considerasse que o entorpecente poderia ser utilizado pelo próprio réu, verifico que ainda assim as provas apontam em sentido contrário, senão veja-se.

O art. 28, §2º da lei nº. 11.343/06 narra que:

"§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida não é condizente com o uso, já que as 105 porções de cocaína com peso de 16,06g (fls. 85) seriam suficientes para a confecção de 160 carreiras. Tal assertiva deriva do seguinte entendimento: "por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33gramas da citada substância entorpecente" (legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

Além disso, com o réu foi apreendida quantia em dinheiro (R\$ 30,00) cuja origem lícita não restou sequer minimamente comprovada.

Ademais, o acusado foi visualizado em ponto conhecido pela mercancia de drogas e se mostrou nervoso ao ver os policiais, tendo empreendido fuga, apresentando, assim, atitude suspeita a corroborar a narrativa apresentada pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Por fim, de se ressaltar que o réu já possui condenação por tráfico de drogas, sendo, inclusive, reincidente (fls. 91).

Considerando todo o cenário supra, evidente que a droga apreendida pertencia ao réu e seria destinada ao comércio e não ao uso deste.

Diante disso, à vista da comprovação material do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, e de sua autoria, dúvidas não pairam sobre a responsabilidade criminal do acusado.

Passo, pois, a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, "caput" do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343, verifico que o réu possui maus antecedentes (fls. 91/92). Contudo, como tal condenação se enquadra na reincidência, deixarei para valorá-la na segunda fase da dosimetria, abaixo. No mais, poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e a personalidade do agente; o motivo do delito é identificável com o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Assim, fixo a pena base no mínimo legal acrescida de um sexto, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há atenuantes. Contudo, presente a agravante da reincidência, a qual é específica (fls. 91), aumento a pena em 1/3, passando-a para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição, mantenho a pena acima fixada, tornando-a definitiva.

Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Dessa forma, fixo o valor dos dias-multa em montante equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o art. 60 do CP.

O réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, com amparo no art. 33, §2º, "b" e "c" do Código Penal, já que reincidente específico.

Ausentes os requisitos legais, deixo de conceder ao acusado os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a acusação contida na denúncia para condenar o réu V.H.L.M.O. ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, por incurso no art. 33, "caput" da lei 11.343/06.

Para fins de recurso, mantenho a prisão preventiva nos termos da decisão de fls. 57/59, robustecidos seus motivos por estas decisão em cognição exauriente, por isso, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, com a ressalva do art. 12 da Lei de assistência judiciária (lei 1060/50).

Nos termos do art. 63 e parágrafos da lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, pois proveito do crime em apreço.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

P.I.C.

Espirito Santo do Pinhal, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA